



보도시점 2023. 4. 11.(화) 12:00 / 배포 2023. 4. 11.(화) 08:30
< 4. 12.(수) 조간 >

구글이 자사 앱마켓인 구글 플레이에만 게임을 출시하도록 한 반경쟁행위 제재

- 구글은 자사 앱마켓 구글 플레이의 독점력 유지·강화를 목적으로, 게임사들의 윈스토어 입점을 제한
- 거대 글로벌 플랫폼사가 시장지배력을 남용하여 앱마켓 시장의 경쟁을 제한
- 공정위는 구글에 시정명령과 함께 과징금 421억 원 부과를 결정

공정거래위원회(위원장 한기정, 이하 ‘공정위’)는 구글이 **모바일 게임사들의 경쟁 앱마켓(윈스토어) 게임 출시를 막아서** 앱마켓 시장의 경쟁을 저해한 행위에 대해 **시정명령과 함께 과징금 421억 원(잠정)**을 부과하기로 결정하였다.

구글은 안드로이드 앱마켓 시장에서 **압도적인 시장지배적 사업자**로서 모바일 게임 매출 등에 매우 중요한 플레이스토어(이하 ‘구글 플레이’) 1면 노출(피처링) 및 해외진출 지원 등을 **구글 플레이 독점 출시 조건**으로 제공하여 **게임사들이 자유롭게 윈스토어에 게임을 출시하지 못하도록** 하였다.

구글은 이러한 행위를 윈스토어가 출범한 2016년 6월부터 공정위가 조사를 개시한 2018년 4월까지 지속하였는바, 이른바 **3엔(N)(넷마블, 넥슨, 엔씨소프트)** 등 **대형게임사뿐 아니라 중소게임사까지 포함하여 모바일 게임시장 전체**에 대해 실행하였다.

이로 인해 후발주자인 윈스토어는 정상적으로 신규 게임을 유치하지 못하였고, 이는 직접 매출하락의 원인이 되었을 뿐 아니라 윈스토어의 플랫폼으로서의 가치를 떨어뜨렸다.

그 결과, 구글은 앱마켓 시장에서 자신의 **지배력을 더욱 공고히** 할 수 있었다.

이번 조치는 구글과 같은 거대 플랫폼 기업이 시장지배력을 이용해 앱마켓 독점력을 강화한 행위를 엄중 제재함으로써 **윤석열 정부가 강조하는 공정한 시장질서 확립**의 일환으로 **앱마켓 시장의 공정한 경쟁 여건을 조성**하였다는 점에서 의의가 있다.

특히 앱마켓 시장의 독점화는 **연관된 모바일 생태계 전반에 악영향**을 미칠 수 있어 이 시장의 **경쟁을 회복**하는 것이 **특히 중요**하므로 의의가 크다.

앞으로도 공정위는 **시장을 선점한 플랫폼사업자**가 독점적 지위를 유지·강화하기 위해 행하는 반경쟁적 행위에 대해 **국내·외 기업 간 차별 없이** 엄정하게 법을 집행해 나갈 계획이다.

< 붙임 자료 >

1. 사건 세부 내용
2. 관련 시장구조 및 실태
3. 구글이 제공하는 1면 노출(피처링)의 종류와 그 효과
4. 전 세계(글로벌) 사업자 및 플랫폼 분야 공정위 주요 사건
5. 안드로이드 운영체제(OS) 시장에서의 구글 건('21.9월)과 본 건의 비교

담당 부서	시장감시국 지식산업감시과	책임자	과 장	구성림 (044-200-4740)
		담당자	사무관	강성은 (044-200-4742)
	시장구조개선택관 경제분석과		사무관	남동길 (044-200-4745)
			과 장	이화령 (044-200-4372)
			사무관	원세범 (044-200-4379)
			사무관	이상현 (044-200-4374)



붙임 1 사건 세부내용

1

관련 시장 현황

□ (앱마켓) 앱마켓은 앱 개발자와 소비자 간 앱 거래를 중개하는 디지털 플랫폼으로, 안드로이드 부문에는 구글 플레이, 원스토어 등이 있다.

○ (특성) 구글 플레이와 원스토어는 모두 국내 매출의 90% 이상이 게임에서 발생하는 등 앱마켓 사업자에게 게임 부문이 매우 중요하다.

○ (생명지킴이<이하 ‘게이트키퍼’ >) 구글 플레이는 전 세계 및 국내 시장 모두에서 압도적 점유율*을 차지하는 게이트키퍼로서, 거래 상대방인 게임사들에 대해 우월적 지위를 가진다.

* 전 세계(중국 제외) 안드로이드 앱마켓 시장 : 95~99% / 국내 : 80~95% ('14년~'19년)

□ (모바일게임) 사실상 앱마켓을 통해서만 유통되는 모바일 게임은 국내·외 모두에서 성장세*를 보여왔고, 한국 모바일 게임사들의 해외 매출 규모와 비중도 증가하고 있다.

* (국내) 2017년 모바일 게임 매출 6.2조 원('12년 대비 약 675% 성장)
(전 세계) 2017년 모바일 게임 매출 약 65.1조 원('12년 대비 약 312% 성장)

□ (배타조건부 거래의 수단) 게임사들은 구글이 제공하는 1면 노출(이하 ‘피처링’), 해외진출 지원 등을 매우 중요하게 인식하며, 구글은 이를 이용하여 게임사들의 행동을 구속할 수 있다.

○ (피처링) 구글은 소비자가 구글 플레이를 열었을 때 가장 잘 보이는 곳(1면)에 게임을 게재해 줄 수 있는바, 이를 피처링이라고 한다.

- 앱마켓에 매년 수십만 개의 게임이 출시되는 상황에서 구글의 피처링은 게임을 소비자에게 노출시키고, 내려받기(이하 ‘다운로드’)와 매출을 증가시킬 수 있는 매우 효과적인 수단이다.

< 구글 내부 이메일 >

‘금주의 신규 추천 게임’ 피처링은 구글 팀이 게임사들을 관리할 수 있는 힘(power to manage partners)이다.

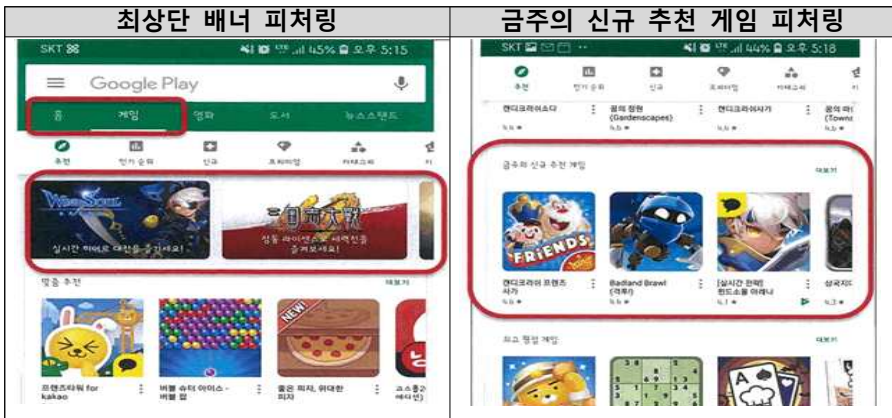
* 영문자료를 번역한 것임

- (해외진출) 국내 모바일 게임사들은 해외 진출 성공을 위해서는 구글의 해외 피처링 등 지원이 매우 중요하다고 인식하였다.
- 국내 시장의 약 10배인 해외시장의 확보는 게임사들의 매출 성장을 위해 매우 중요하지만, 해외에서는 국내 게임사 및 게임에 대한 인지도가 낮은 상황이었다.

※ (참고) 앱마켓 '피처링' 설명

- (개념) 피처링이란 앱마켓 사업자가 자사 앱마켓에 등록된 앱을 앱마켓 내 일정한 화면에 게재하여 소비자에게 노출시켜 주는 행위임
- (종류1) 구글의 피처링은 노출 위치에 따라 ① 화면 최상단 배너 피처링과 ② 금주의 신규 추천 게임 카테고리 피처링으로 구분됨
- (종류2) ① 소비자가 보는 초기 화면에 고정적으로 게임을 노출하는 고정형(pinned)과 ② 게임 순서가 무작위로 바뀌어 보이는 비고정형(unpinned)이 있음

< 플레이스토어 피처링 화면 >



- (효과) 게임사는 피처링을 통해 다수의 소비자에게 자신의 게임을 효과적으로 홍보할 수 있음

2

법 위반 내용

1. 행위사실

- ◆ 구글은 '16.6월부터 '18.4월까지 경쟁 앱마켓인 원스토어의 정상적인 게임 유통을 막기 위해, 모바일 게임사들에게 원스토어와 거래하지 않는 조건으로 피처링, 해외진출 지원 등을 제공(구글 플레이 독점 출시 조건부 지원)하였다.

가. 행위의 배경 및 목적

- (원스토어 출범) 2016. 6. 1. 통신 3사와 네이버의 앱마켓을 통합한 국내 앱마켓인 원스토어가 출범하였다.
 - 당시 개별 앱마켓의 한계*를 극복하고 구글 플레이와 유효한 경쟁을 하기 위해 4개 앱마켓의 통합이 전격적으로 이루어졌다.
- * 선택재되지 않은 경우 소비자가 직접 설치파일을 다운로드 받아야 하는 번거로움이 있었고, 이때 '알 수 없는 출처'라는 경고 문구도 나타나서 소비자가 앱마켓 설치를 주저하게 했다.
- (구글의 대응) 구글은 경쟁력 있는 통합 앱마켓인 원스토어의 등장으로 구글의 한국 사업 매출에 중대한 타격이 있을 것으로 분석하였다.
 - 구글은 매출 감소를 막기 위한 방안으로 자신의 시장지배력을 이용해 게임사들의 원스토어 게임 동시 출시를 막을 전략을 수립하였다.

나. 구글 독점 출시 조건부 지원전략의 수립 및 실행

(1) 대형게임사A의 「초대형게임a」 원스토어 동시출시 저지

- 구글은 2016. 6. 24. 대형게임사 에이(A)에게 구글 독점 출시 조건 하에 피처링, 해외진출, 마케팅 지원 등 종합적인 지원을 제안함으로써 「초대형게임 에이(a)」의 원스토어 동시 출시를 포기하도록 하였다.

- 당시 대형게임사 에이(A)는 매출 극대화를 위해 「초대형게임 에이(a)」의 구글 플레이와 원스토어*에의 동시 출시를 계획하고 있었다.

* 원스토어에는 게임에 돈을 많이 쓰는 고과금 유저(헤비유저), 즉 고유의 유저층이 존재하는 상황이었다.

- 구글은 해외 진출을 확대하려는 대형게임사 에이(A)에 대해 전 세계에서 피싱인의 지위를 강조하였고, **구글 미국 본사의 고위 임원도 직접 한국에 와서 대형게임사 에이(A)와의 미팅에 참여하여 「초대형게임 에이(a)」의 구글 플레이 독점 출시 결정을** 받아냈다.

< 「초대형게임 에이(a)」 독점 확보를 위한 배타조건부 지원전략 관련 구글 내부문서* >

원스토어와 「초대형게임 에이(a)」

- 구글 플레이 관련 부서는 「초대형게임 에이(a)」 매출을 구글 플레이에 집중시키기 위해서 독점 출시에 대한 지원 패키지를 만들었음

미팅 관련

- 목표 : 대형게임사 에이(A)와 미팅시 1순위 목표는 구글만이 대형게임사 에이(A)의 해외 진출을 지원할 수 있는 유일한 플랫폼임을 강조하는 것임
- 「초대형게임 에이(a)」 출시 관련
 - 우리의 대응**
 - 구글 플레이 관련 부서는 해외진출 지원을 포함하여, 「초대형게임 에이(a)」에 대해 만든 지원 계획을 제안

* 영문자료를 번역한 것임

** 대형게임사 에이(A)의 원스토어 동시출시 고민에 대한 구글의 대응을 말함

- 결국, 대형게임사 에이(A)는 「초대형게임 에이(a)」를 2016년 말 구글 플레이에만 독점 출시하였고, 구글은 이 게임에 대해 국내 피처링, 해외진출시 피처링 등 지원, 공동마케팅 지원 등을 제공하였다.

[2] 독점 출시 조건부 지원 전략의 수립

- 구글은 「초대형게임 에이(a)」 독점 확보 성공 경험에 기반하여 2016년 7월 **국내 모바일 게임시장 전체를 대상으로 『독점 출시 조건부 지원 전략』**을 면밀하게 수립하였다.

- **(게임사 등급별 전략)** 구글은 매출비중, 원스토어 동시출시 가능성 등에 따라 게임사의 등급을 나누고 각 등급별로 독점 출시 확보를 위한 대응 전략을 세웠다.

< 구글의 독점 출시 조건부 지원전략 : 게임사 등급별 대응전략 주요 내용 >

등급	구글의 평가	대응전략
Top 4	•구글 매출 비중 상위 4개사 •해외 진출에 적극적	•원스토어 출시 위험 전면 방어(All out defense) •독점 출시 조건으로 해외진출, 공동마케팅, 피처링 등 전방위적 지원
MM* -Tier 2	•최정상(Top) 4 다음으로 중요 •중심 타겟은 한국 시장, 일부 해외 수출	•구글과의 관계를 유지(Maintain relationship) •독점 출시 조건으로 피처링을 지원 •중요도가 높은 게임에 대해 선택적으로 해외 진출 지원과 마케팅 협력도 지원
MM -중국	•한국 시장에 진출하는 중국 게임사 •"기회주의적": 플레이스토어뿐 아니라 원스토어에도 게임을 동시에 출시	•중국 구글팀을 통해 관계를 형성(Build relationship) •독점 (선)출시 조건으로 피처링, 컨설팅 등을 지원
MM -기타	•주로 한국에서만 활동 •한국 매출 증대를 위해 원스토어에 동시 출시할 위험이 상대적으로 더 높음	•제한된 지원(Limited support) •원스토어 동시 출시 게임은 지원하지 않고, 플레이스토어 독점 출시 게임만 선택적으로 지원
AAA*	•모바일에 진입하고자 하는 기존 개인 컴퓨터(PC) 게임 중심의 게임사 •성공적인 모바일 데뷔를 중요하게 생각	•선택적으로 투자(Invest selectively) •독점 출시 조건으로 지원하되, 게임의 중요도에 따라서 피처링에 해외 진출, 마케팅 지원 등을 추가하여 지원

* 엠엠(MM)(Mobile Majors)은 모바일을 주력으로 하는 회사이며, 에이에이에이(AAA)는 기존 개인 컴퓨터(PC) 게임 중심의 게임사로 모바일 게임도 하는 회사를 말함

- **(게임별 전략)** 구글은 게임사별 전략과 함께, 신규 출시 게임 중 **중요 게임(P0 titles*)**을 선정하고 구글 플레이에 **독점 출시하도록 특별 관리**를 하는 등 촘촘하게 배타조건부 전략을 수립하였다.

* 피오(P0)의 피(P)는 우선순위(Priority)를 의미하며, 피오(P0)란 우선순위가 0순위로 가장 중요도가 높은 게임을 말한다.

- 구글은 **원스토어의 성장을 막으려면** 게임 회사별 관리 외에 게임별 관리도 필요하다고 보고, 특히 중요 게임이 원스토어에 가는 것을 막아야 한다고 보았다.

< 구글코리아 직원의 업무 메모 내용 >

원스토어. 회사가 중요한가 게임이 중요한가
마이너 루저 리그로 만들어야. 회사로 규정하면 가끔 좋은 게임이 간다.

□ (원스토어 배제 의도) 구글의 배타조건부 전략 수립 및 실행 과정에는 **유력 경쟁사업자**인 원스토어를 배제하려는 목표가 분명히 드러난다.

○ 구글은 지속적으로 원스토어 배제를 **성과목표로 설정 및 관리**하였다.

< 구글 내부 문서 >

('16.6월 문서)		
	현재 상황이 어떠한지	'16년 4분기 성과목표
게임사 측면	제3자 앱마켓**이 공격적으로 영업중	상위 3사(넷마블, 웹젠, 넥슨)의 게임을 독점 확보(Play exclusives)

('17.2월 문서) 원스토어와의 경쟁상황 속 전략적 게임들을 계속해서 독점확보 중임		
	실행 목표	현 상황***
게임사 측면	모든 신규 앱/게임들을 구글에 <u>선출시</u> 하도록 할 것	● 계속해서 전략적으로 중요한 상위 게임들(리니지2, 리니지M 등)을 구글 독점출시(Play-only)로 확보 원스토어와 가까운 중국 게임사들에도 접근하여 구글에 먼저 출시하도록 함 : 1분기에 10개의 중국 게임들을 피처링함

('17.6월 문서) 경쟁상황 :		
	상황 업데이트	실행 목표
원스토어	● 리니지2는 원스토어에 출시되지 않고 있음 ● 해외진출을 원하는 한국 게임사들은 구글과의 관계 때문에 원스토어를 멀리하고 있음	● 중요 게임들을 구글 독점 출시로 계속해서 확보할 것 (Continue to secure key titles as <u>Play first/only</u>)

* 영문자료를 번역한 것임

** '제3자 앱마켓'이란 원스토어를 의미

*** '초록색 동그라미'는 목표를 잘 달성하고 있다는 의미

○ 구글은 이미 자신의 배타조건부 행위로 원스토어에 주요 신규게임이 전혀 출시되지 않고 있는 상황에서도 **계속해서 원스토어 게임 출시 차단**을 강조했다.

< 구글 내부 이메일 >

구글 임원 지(Z) : 원스토어 상위게임들은 통신사 앱마켓 시절부터 있었던 오래된 게임들이고, 우리와 비교할 때, 원스토어에는 주요 게임 출시가 없는 상황입니다.
구글 임원 와이(W) : 우리는 원스토어에 있는 게임사들이 새로 게임을 출시할 때 신규 게임에 대해 마케팅 지원을 해주는 대가로 구글 플레이 독점 출시를 요구해야 하고

(we should push for exclusive on Play), 그들의 지난 게임들도 원스토어에서 내릴 수 있도록 해야 합니다. 저는 다른 지역에서도 유사한 문제** 발생시 도움이 될 수 있도록 원스토어에 대한 전술을 정리해 두는 것이 좋을 것 같습니다.

* 영문자료를 번역한 것임

** 원스토어 상황과 같은 유력 경쟁사 등장 상황을 말함

[3] 독점 출시 조건부 지원 전략의 실행

□ 구글은 2016년 7월 수립한 독점 출시 조건부 지원 전략을 2018년 4월*까지 충실히 실행하였다.

* 2018년 4월 공정위의 현장조사 후 구글은 한국 개발자들이 방문하는 구글 블로그에 배타조건부 지원행위를 하지 않는다는 내용의 글을 게재하였다.

□ (은밀한 실행) 구글은 이 사건 배타조건부 행위의 경쟁법 위반 소지를 인식하여 최대한 은밀한 방식으로 게임사들에게 독점 출시 조건을 전달하였다.

< 구글코리아 내부 회의록 >

반경쟁(anti-competition) 관련 정부측 또는 대외홍보측 위험을 야기할 수 있기 때문에 구글이 독점출시에 대해 지원을 제공할지 말지를 논의 중이다.

* 영문자료를 번역한 것임

< 구글코리아 내부 회의 관련 메모 내용 >

하반기 내년초까지의 플랜 - 메시지를 클리어하게. 원스토어 가지 말라는 넌지시.

< 원스토어 추가 출시를 원하는 게임사B와 구글코리아 직원간 대화 내용 >

(게임사 비) (미심쩍) 앞으로 파트너십에 문제 없는거 맞냐
(구글) 여태 좋은 관계 만들어오신 걸로 알고 있는데 그게 하루 아침에 무너지겠냐.
다만, 게임사 비(B)가 여태 애써서 만들어진 구글만의 협력사(Google-only-partnership)의 평판에 해가 될 수도 있을텐데...

○ 구글은 회사 내에서도 배타조건부 행위 관련 메일을 삭제하도록 요구하거나 오프라인 논의를 유도하는 등 최대한 배타조건부 행위 관련 증거를 남기지 않으려고 하였다.

< 배타조건부 피처링에 대한 논의 과정 중 주고받은 구글 내부 이메일 >

여러분, 이 문제는 더 얘기하기에는 민감한 내용이므로 오프라인에서 논의합니다. 이 이메일은 지워주세요.

* 영문자료를 번역한 것임

□ 아래와 같이 구글이 배타조건부 전략을 실제로 실행한 사례가 대형 게임사, 중국게임사, 중소게임사를 가리지 않고 다수 확인된다.

① 대형게임사 씨(C)의 「대형게임 씨(c)」 사례

◆ 구글은 대형게임사 씨(이하 'C')의 「게임 엑스(x)」의 원스토어 매출이 구글 플레이 매출을 역전하자 이를 심각하게 받아들였고, 대형게임사C의 차기작 「대형게임 씨(c)」에 배타조건부로 종합적 지원을 제안하여 구글 플레이 독점 확보에 성공하였다.

* 통합 원스토어 출범('16.6.1.) 이전인 통신사 앱마켓 시절에 출시된 게임

< 구글 내부 회의록 또는 이메일 >

대형게임사C는 내년에 「대형게임 씨(c)」라는 다중접속역할수행게임(MMORPG)을 전 세계에 출시할 예정입니다. 대형게임사C가 원스토어와 매우 가깝게 협업을 하고 있는 상황에서, 우리는 글로벌 지원에 있어서의 우리의 영향력을 강조하고자 합니다.

대형게임사C가 원스토어의 중요한 파트너이기 때문에 「대형게임 씨(c)」에 대해 한국 텐트폴 지원을 논의 중임

다음주에 대형게임사C 경영진과 만나서 경쟁 앱마켓 관련 「대형게임 씨(c)」 출시를 논의 할 예정

대형게임사C의 차기작인 「대형게임 씨(c)」가 출시 예정인데, 구글과 동반관계를 견고 하게 하려는 목적으로 구글플레이 엑스클루시브(Exclusive)로 출시를 준비하고 있습니다.

* 위로부터 3가지 자료는 영문자료를 번역한 것임

- 구글은 「대형게임 씨(c)」에 대해 원스토어 미출시 조건으로 피싱인의 게임 종합 지원 프로젝트인 텐트폴(tentpole) 대상으로 선정하였다.

< 「대형게임 씨(c)」 텐트폴 결정 회의록 >

2분기 텐트폴 결정

- 「대형게임 씨(c)」
 - 원스토어 미출시 예정

< 텐트폴 결정 당일 구글 직원 메신저 대화 >

(텐트폴 결정에 대해)

「대형게임 씨(c)」는 원스토어 때문에 그런거야
그 이상 그 이하도 없어

* 영문자료를 번역한 것임

② 중국게임사 디(이하 'D')의 「게임 디(d)」 사례

◆ 구글은 중국게임사D의 「게임 디(d)」에 대해 게임 자체를 긍정적으로 평가했음에도 불구하고, 원스토어에 동시 출시했다는 이유로 고정 피처링 지원을 거절하였다.

- 구글이 원스토어 동시 출시 게임에 대해서도 고정 피처링을 해준다는 잘못된 메시지를 모바일 게임시장에 전달해서는 안 된다고 판단하였다.

< 구글 내부 이메일 >

중국게임사D가 공격적인 마케팅을 진행하는 만큼, 「게임 디(d)」를 피처링하면 상승 효과가 생길 것이라고 봅니다. 그러나 저는 중국게임사D가 이 게임을 원스토어에 동시출시 했기 때문에 걱정이 있습니다.

저는 개인적으로 이 게임이 게임 다변화 측면에서도 좋은 전략적 가치가 있다고 보지만, 이 게임을 고정 피처링하는 것은 시장에 잘못된 메시지(즉, 구글이 동시출시하는 게임들에 대해서도 고정 피처링을 지원한다는 메시지)를 줄 것으로 우려됩니다.

이 게임은 유행성 있어(트렌디) 보이고 게임사도 좋은 마케팅 판촉(프로모션)을 진행하고 있지만, 이번 시점에 이번 게임에 대해서는 고정 피처링이 불가합니다.

* 영문자료를 번역한 것임

③ 중소기업사 이(이하 'E')의 「게임 이(e)」 사례

- ◆ 구글은 원스토어에도 게임을 출시하려 준비 중이었던 중소기업사E에게 사전예약, 피처링 등 지원을 이용하여 원스토어 출시를 중단시켰다.

< 중소기업사E가 구글에 보낸 이메일 >

금일 미팅 통해 조언 주신 많은 부분에 대표님 포함하여 중소기업사E 전원이 크게 공감하였고, 「게임 이(e)」 출시 준비에 있어 원스토어 관련 사업 진행을 모두 중지하기로 결정하였습니다.

앞서 준비중이었던 서비스* 내용을 뒤집고 구글 플레이 서비스에 집중하고 있다는 점 감안하여 주셨으면 합니다.

* 원래 준비 중이었던 원스토어 게임 출시를 말함

< 구글 내부 이메일 >

중소기업사E 입장
- 구글이랑 잘 해보려고 원스토어도 포기했는데

2. 행위의 결과 [경쟁제한 효과]

가. 원스토어 게임 출시 차단

- 구글의 배타조건부 거래행위의 결과, 원스토어는 신규 출시 게임 확보에 큰 어려움을 겪으며 정상적인 사업 운영이 불가능했다.
 - 특히 모바일 게임시장 매출의 대다수를 차지하는 대형게임*의 경우, 구글이 중점 관리 대상으로 삼은 피오(P0)게임**들이 전부 구글에만 독점 출시되는 등 원스토어 출시가 철저히 차단되었다.

* 대형게임은 2017년 구글 플레이 게임 부문 매출의 80% 이상을 차지하였다.

** 구글이 가장 중요도가 높다고 판단한 게임들로 넷마블 「리니지2」, 엔씨소프트 「리니지 엠(M)」, 넥슨 「메이플스토리 엠(M)」, 웹젠 「뮤오리진2」 등이 해당한다.

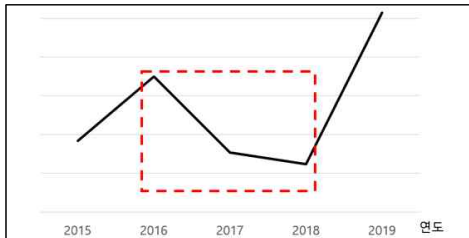
< 원스토어 신규 게임 출시 봉쇄 결과 >

게임사 유형	비중(구글 매출 중)	전략과 실행	봉쇄 결과
한국 상위 게임사	80% 이상	• 독점 출시 조건으로 피처링 등 지원 • 탑(Top)4와 대형게임에 대해서는 해외진출, 공동마케팅, 피처링 등 전방위적 지원 - 주기적 만남, 게임 출시계획 파악 등 관리	• 주요 한국 게임사 11개의 대형게임 중 94%가 구글에만 독점 출시* * 행위 전 50% → 행위기간 94% • 중점 관리한 피오(P0)게임 전부 구글에만 독점 출시
한국 중소 게임사	10% 이하	• 독점 출시 조건으로 피처링 등을 지원	⇒ 한국 신규 대형게임은 사실상 전부 봉쇄됨
중국 게임사	10% 이하	• 독점 선출시 조건으로 고정 피처링 등 지원	• 독점 선출시로 인해 원스토어는 출시 초기 이용자 확보* 불가 → 매출봉쇄 * 평균적으로 출시 한달 내 출시 1년간 내려받기(다운로드)의 59% 발생

□ 구글의 행위로 인해 원스토어는 **출범(16.6.1.) 직후부터** 소비자에게 선보일 주요 콘텐츠를 제대로 확보하지 못하였고 **플랫폼으로서의 가치** 하락하였다.

○ 원스토어에 신규 게임이 정상적으로 출시되지 않아 원스토어를 이용하는 **유료 구매자가 감소**하였고, 이는 원스토어의 **게임 유치**를 더욱 어렵게 만드는 **부정적 교차 네트워크 효과**가 발생하여 원스토어의 **매출은 계속해서 하락**하였다.

< 이 사건 행위 전후 원스토어 매출 추이 >



(소비자 지출금액 기준)

⇒ 이 사건 행위로 인해 원스토어는 2017년과 2018년 **마이너스 성장**을 기록

나. 구글의 시장지배력 강화

- (소비자 수) 이 사건 행위로 원스토어의 게임 관련 유료 구매자 수가 절반 이하로 감소한 반면, 구글 플레이의 게임 관련 유료 구매자 수는 약 30% 증가하였다.
- (시장점유율) 국내 앱마켓 시장에서 구글의 점유율은 2016년 80% 수준에서 2018년 90% 이상으로 상승하여 독점력이 강화되었다.
- 반면에 원스토어의 시장점유율은 5~10% 수준으로 하락하였다.

< 국내 안드로이드 앱마켓 시장점유율 >

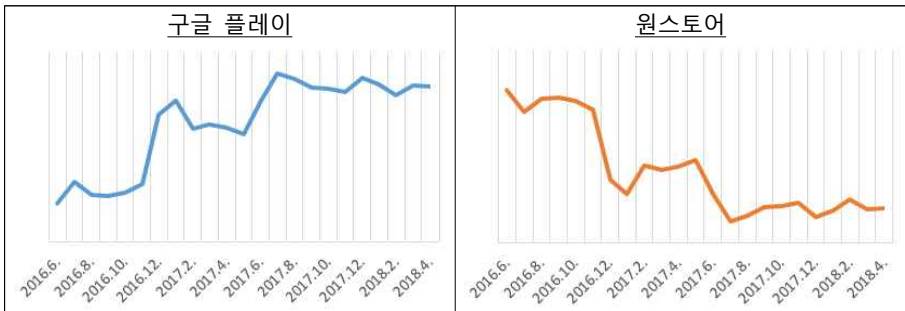
(소비자 지출금액 기준, 단위: %, 구간으로 표시)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019
플레이스토어	80~85	80~85	80~85	90~95	90~95	85~90
원스토어*	15~20	15~20	15~20	5~10	5~10	10~15
삼성 갤럭시스토어	0~5	0~5	0~5	0~5	0~5	0~5
엘지 스마트월드	0~5	0~5	0~5	0~5	0~5	0~5
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* 원스토어는 통합('16.6월) 이전은 통신3사와 네이버 앱마켓의 소비자 지출금액을 합산한 자료를 기준으로 시장점유율을 산정함

< 이 사건 행위기간 중 구글 플레이와 원스토어의 시장점유율 추이 >

(소비자 지출금액 기준, 축 생략)



다. 기타 경쟁제한 효과

- ☐ 동일한 게임도 여러 앱마켓에 출시되면 콘텐츠 및 소비자 혜택 차별화 등 경쟁이 활성화되고 소비자 선택권이 확대되는바, 구글은 윈스토어로의 게임 출시를 막아 **앱마켓과 모바일 게임 분야의 혁신 및 소비자 후생을 저해**하였다.

3

적용 법조 · 조치 결과

가. 적용 법조

- ☐ 시장지배적지위 남용행위 중 배타조건부 거래행위
(구<舊> 공정거래법 제3조의2 제1항 제5호, 동법 시행령 제5조 제5항 제2호)
- ☐ 불공정거래행위 중 배타조건부 거래행위
(구<舊> 공정거래법 제23조 제1항 제5호, 동법 시행령 제36조 제1항 [별표1의2] 7. 가.)

나. 조치 결과

- ☐ **시정조치 대상** : 구글 엘엘씨, 구글 코리아, 구글 아시아 퍼시픽
- ☐ **시정명령 주요 내용**
 - 모바일 게임사에게 **경쟁 앱마켓에 게임을 출시하지 않는 조건**으로 앱마켓 피처링, 해외진출 지원 등을 제공하는 행위 금지
 - 배타조건부 지원행위가 다시 발생하지 않도록 **구글 내부 감시 체계를 구축**하고 그 운용결과를 공정위에 **보고**
- ☐ **과징금 부과** : 421억 원* (잠정)

* 추후 관련 매출액 확정액에 따라 일부 변동 가능

4

의의 및 향후 계획

- (의의) 이번 조치는 거대 플랫폼사업자가 **모바일 앱마켓** 시장에서 자신의 **독점력을 유지·강화하는 행위**에 제동을 걸었다는 점에서 의의가 있다.
 - 앱마켓은 디지털 시장 전반에 파급효과가 큰 핵심적인 생명지키미(게이트키퍼) 플랫폼으로 전 세계 경쟁당국이 주시하고 있는 시장이며, 영국, 일본, 호주 등 주요 경쟁당국들은 앱마켓 시장의 경쟁이 제한적이라고 평가하고 있다.
 - 앱마켓 시장 독점화는 **연관된 모바일 생태계 전반에 악영향**을 미칠 수 있어 이 시장의 **경쟁압력을 회복**하는 것이 무엇보다 중요하다.
- (절차적 방어권 보장) 본 건은 글로벌 정보통신기술(ICT) 사업자 관련 사건으로 경제적·법리적 쟁점이 복잡하여 2차례*에 걸쳐 심도 있는 심의가 이루어졌다.
 - * (1차 심의) 2023. 3. 22. / (2차 심의) 2023. 4. 5.
 - 심의 과정에서 제한적 자료 열람제도(한국형 데이터룸)를 적용하여 자료제출자(다른 기업)의 영업비밀 보호와 피심인 방어권 보장을 균형있게 고려할 수 있도록 많은 노력을 기울였다.**
 - * 원스토어 등 구글의 경쟁 앱마켓 사업자뿐 아니라 구글과 거래하는 다수의 게임사들
 - ** 본 건에 대한 심사보고서 상정('21.1월) 후 구글이 이해관계자들의 영업비밀 등에 대한 열람·복사 소송을 제기함에 따라 사건 심의가 2년 넘게 지연되었으며, 해당 소송은 공정위가 대법에서 최종 승소하여 확정('23. 3. 16.)되었다.
- (향후 계획) 앞으로도 공정위는 시장을 선점한 플랫폼사업자의 독점적 지위를 유지·강화하기 위한 반경쟁적 행위에 대해서는 국내·외 기업 간 차별 없이 엄정하게 법을 집행해 나갈 계획이다.

붙임 2 관련 시장구조 및 실태

1. 앱마켓 시장

- 앱마켓*은 앱 개발자와 소비자 간 앱 거래를 중개하는 디지털 플랫폼이며, 일반적으로 앱 개발자는 앱마켓 이외의 경로로는 소비자에게 접근이 어렵다.

* (예시) 구글 플레이스토어, 원스토어, 삼성 갤럭시스토어, 애플 앱스토어 등

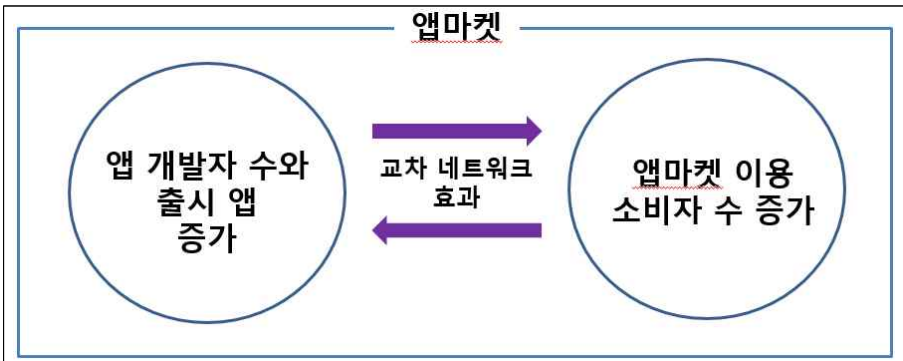
- 구글은 전세계(중국 제외) 및 국내* 안드로이드 앱마켓 시장 모두에서 압도적인 시장점유율을 차지하는 1위 사업자이다.

* 전세계 : 95~99%, 국내 : 80~95% ('14년~'19년)

- (양면시장) 앱마켓은 앱 개발자 집단과 소비자 집단 간 교차 네트워크 효과가 발생하는 양면시장이다.

- 구글 플레이와 원스토어는 모두 국내 매출의 90% 이상이 게임에서 발생하기 때문에 많은 소비자를 앱마켓으로 끌어들이기 위해서는 특히 양질의 게임을 유치하는 것이 중요하다.

< 앱마켓 이용 양면집단 간 양(+)의 교차 네트워크 효과 >



2. 모바일 게임 시장

- **(특징)** 모바일 게임은 개인컴퓨터(PC) 게임 대비 접근성이 높으나 수명이 짧고 각 게임의 매출도 출시 직후 단기간에 집중되기 때문에*, 출시 초기 성공적인 배포가 중요하다.

* 모바일 게임은 평균적으로 출시 한 달 내 1년간 다운로드 수의 59.1%, 1년 매출액의 27.9%가 발생하는 모습을 보임

- **(시장현황)** 모바일 게임 시장은 국내·외 모두에서 스마트폰 사용자 확대 및 기기 사양 고도화 등에 힘입어 성장세*를 보여왔다.

* (국내) 2017년 모바일 게임 매출 6.2조 원('12년 대비 약 675% 성장)
(전 세계) 2017년 모바일 게임 매출 약 65.1조 원('12년 대비 약 312% 성장)

- 게임사들은 국내의 약 10배 시장인 해외에도 적극적으로 진출하여 한국 모바일 게임사들의 해외 매출 규모와 비중이 증가*하였다.

* (규모) 한국 모바일 게임 수출 '15년 12.2억 달러 → '19년 36.4억 달러 (198%↑)

(비중)	국내 주요 게임사	2015년	2017년	2019년
	게임사 ㄱ	0~20%	20~40%	40~60%
	게임사 ㄴ	0~20%	20~40%	40~60%
	게임사 ㄷ	0~20%	20~40%	60~80%

- **(상위집중)** 국내 모바일 게임시장은 전체 매출에서 상위 게임사의 비중*과 대형게임의 비중**이 매우 높은 모습을 보인다.

* 3엔<N>(넷마블, 넥슨, 엔씨소프트)은 2015~2018년 기간 동안 구글 플레이 게임 부문 매출의 절반 가까이를 차지

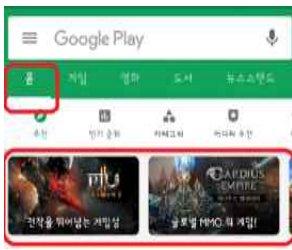
** 대형게임은 2017년 구글 플레이 게임 부문 매출의 80% 이상을 차지

붙임 3 구글이 제공하는 피처링의 종류와 그 효과

□ (종류) 피처링은 앱마켓 사업자가 자사 앱마켓에 등록된 앱을 앱마켓 내 일정한 화면에 게재하여 소비자에게 노출시켜주는 행위로, 구글의 피처링은 **노출 위치와 노출 고정 여부에 따라** 여러 종류로 구분된다.

○ (위치에 따른 구분) 구글 피처링은 그 위치에 따라 ① **화면**(홈, 게임) 최상단 배너 피처링과 ② **금주의 신규 추천 게임** 피처링으로 구분된다.

〈제공 위치에 따른 여러 종류의 피처링〉

홈화면 최상단 배너 피처링	게임화면 최상단 배너 피처링	금주의 신규 추천 게임 피처링
		

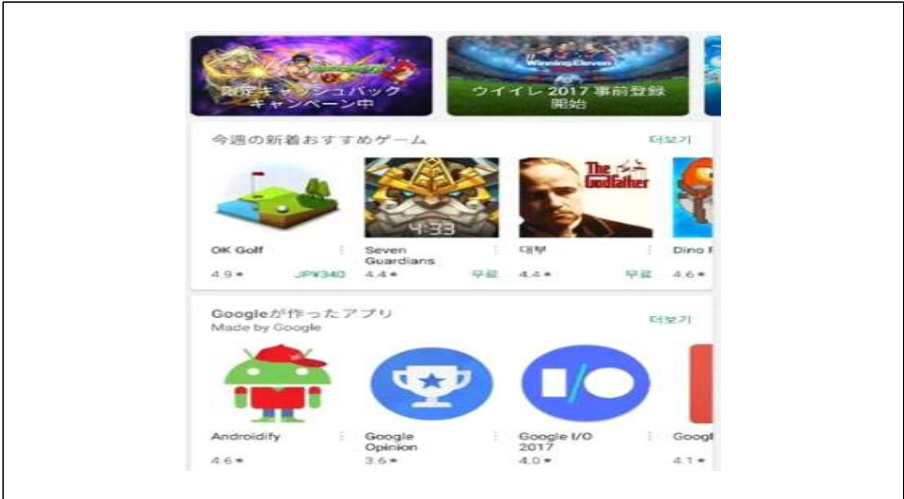
○ (고정 여부에 따른 구분) 구글 피처링은 ① 초기화면에 고정적으로 게임이 노출되는 **고정(pinned)** 피처링과 ② 노출 여부가 시간 등에 따라 바뀌는 **비고정(unpinned)** 피처링으로 구분된다.

〈위치 및 고정 노출 여부에 따른 피처링 구분〉

위치	고정 노출 여부
홈화면 최상단 배너	고정(Pinned, 앱의 위치가 고정)
	비고정(Unpinned, 앱의 위치가 일정 시간 간격으로 바뀜)
게임화면 최상단 배너	고정(Pinned, 앱의 위치가 고정)
	비고정(Unpinned, 앱의 위치가 일정 시간 간격으로 바뀜)
금주의 신규 추천 게임	고정(Pinned, 신규 추천 게임 초기화면에 보이는 4개의 게임이고 앱의 위치가 고정되어 있음)
	비고정(Unpinned, 더보기 클릭하면 비로소 보이는 다수의 신규 게임)

※ 구글은 해외진출 지원의 일환으로 해외 구글 앱마켓에 피처링을 제공함

〈해외진출 지원의 일환으로 이루어진 피처링 사례〉



- (효과) 구글의 피처링은 구글 앱마켓 첫 화면의 거의 대부분을 차지하며, 게임의 성과에 상당한 영향을 미친다.



붙임 4 글로벌 사업자 및 플랫폼 분야 공정위 주요사건

□ 글로벌 사업자 및 플랫폼 분야 공정위 주요사건과 과징금 규모

순번	사건명	과징금(원)	처리시기	소송현황
1	구글 엘엘씨 등의 앱마켓 관련 시장 지배적지위 남용행위 등에 대한 건	421억 (잠정)	'23.4.	—
2	(주)카카오모빌리티의 시장지배적 지위 남용행위 등에 대한 건	257억 (잠정)	'23.2.	—
3	구글 엘엘씨 등의 시장지배적지위 남용행위 등에 대한 건	2,249억	'21.9.	고법계류
4	네이버(주)[쇼핑, 동영상, 부동산 부문]의 시장지배적지위 남용행위 등에 대한 건	279억	'21.1.	대법계류 * 부동산 부문은 고법 계류
5	퀄컴 인코포레이티드 등의 시장지배적 지위 남용행위 등에 대한 건	1조 311억	'16.12.	대법계류
6	퀄컴 인코포레이티드, 한국퀄컴(주), 퀄컴 씨디엠에이테크놀로지코리아의 시장지배적지위남용행위 등에 대한 건	2,245억*	'09.12.	일부승소
7	인텔코퍼레이션, 인텔세미콘덕트 리미티드 및 (주)인텔코리아의 시장 지배적지위 남용행위에 대한 건	266억	'08.11.	승소
8	마이크로소프트 코퍼레이션 및 한국 마이크로소프트 유한회사의 시장 지배적지위 남용행위 등에 대한 건	325억	'06.2.	승소

* 대법원 판결 재산정 과징금액 기준

붙임 5 안드로이드 운영체제(OS) 시장에서의 구글 건 21.9월과 본 건의 비교

□ 구글 안드로이드 운영체제(OS) 건과 본 건의 비교

구분	구글 안드로이드 운영체제(OS) 건('21.9월)	본 건('23.4월)
행위사실	▷ 기기제조사에 안드로이드를 변형한 운영체제(OS) 탑재 기기를 생산하지 못하게 하고, 이와 관련된 개발활동을 일체 금지	▷ 게임의 구글플레이 독점 출시(원스토어 미출시)를 조건으로 피처링·해외진출 등을 지원
행위기간	2011년 1월 ~ 2021년 9월 (약 10년 9개월)	2016년 6월 ~ 2018년 4월 (약 1년 10개월)
봉쇄의 표적이 된 시장	전 세계(중국 제외) 시장	국내 시장
적용법조	▷ (시장지배적지위 남용행위) 사업 활동방해 및 경쟁사업자 배제행위 * 구 공정거래법 제3조의2 제1항 제3호 및 제5호 ▷ (불공정거래행위) 거래상지위 남용(불이익제공) 및 구속조건부 거래행위(배타조건부 거래) * 구 공정거래법 제23조 제1항 제4호 및 제5호	▷ (시장지배적지위 남용행위) 경쟁 사업자 배제행위 * 구 공정거래법 제3조의2 제1항 제5호 ▷ (불공정거래행위) 구속조건부 거래행위(배타조건부 거래) * 구 공정거래법 제23조 제1항 제5호
과징금	2,249억 원	421억 원 (잠정)

